N. R.G. 5314/2025

IL TRIBUNALE DI ROMA

V SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio composto dai sig.ri magistrati :

dott. Silvio Cinque Presidente

dott. Elena Fulgenzi Giudice rel

dott. Maria Lavinia Fanelli Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: ricorso ex art. 1105 c.c.

1. *Parte_1* premette di essere comproprietario dell'immobile sito in Roma in Via Tagliamento nn° 11, 13 e 15, composto da un piano seminterrato, da tre piani fuori terra, soffitte, due box, cantine e giardino, censito al Catasto Fabbricati di Roma, al foglio 576, particella 97, sub 2, 5, 501, 502, 503, 504 e particelle 237 e 238 , già dei fratelli *Parte_2* *CP_1* e *Co* , e ora di proprietà dei loro eredi, germani o cugini fra loro.

Nel 2021 veniva nominato quale amministratore giudiziario della Comunione l'Avv. Franco Agostinelli ma , in sede di ricorso non era stato richiesto il conferimento all'Amministratore di particolari poteri e per questo quell'Amministratore, a seguito del disinteresse della maggioranza dei comproprietari, era rimasto sostanzialmente senza alcun potere.

Nel 2024, è stato deciso il ripristino del muro di confine che stava per cadere per effetto dello stato di abbandono in cui versa l'immobile e anche se i lavori sono stati immediatamente realizzati, la maggioranza dei comunisti non ha versato quanto di propria competenza

Come evidenziato, poi, nella CTU disposta nel corso del giudizio di divisione dell'immobile a causa del dissesto del piano di copertura, ci sono diffusi fenomeni infiltrativi con esiti rilevabili in modo particolarmente significativo su solai e pareti del piano secondo

con presenza diffusa di lesioni e fenomeni fessurativi di particolare evidenza sul versante prospicente su Via Tagliamento verosimilmente ascrivibili a cedimenti parziali del sottofondo.

Il 24/25.01.2025 è stata convocata l'Assemblea dei comunisti proprio per deliberare sui più urgenti lavori necessari al ripristino dell'immobile, ma l'assemblea è andata deserta mentre l' Avv. Antonini– che era stato nominato solo da pochi mesi, ha rassegnato le dimissioni .

Ciò premesso il ricorrente chiede , ai sensi dell'art. 1105, comma 4, c.c., la nomina di un Amministratore della Comunione per la gestione dell'Immobile in precedenza indicato, conferendogli, oltre a tutti i poteri previsti dal Codice Civile e da ogni altra disposizione legislativa per gli Amministratori di Condominio, quelli relativi alla realizzazione di tutti i lavori necessari per la messa in sicurezza ed il ripristino dell'immobile, ed alla riscossione, anche coattiva, di quanto dovuto dai diversi comunisti, anche in relazione agli anni pregressi.

Si sono costituiti *Controparte_3* , *Controparte_4* , *[...]* *Controparte_5* *Controparte_6* i quali , per quanto concerne l'individuazione di un Amministratore competente e di fiducia, ed in grado di amministrare la comunione ereditaria, indicano l'Avv. Pierfrancesco Lucente, il quale ha preso visione della situazione dell'immobile e si è reso disponibile ad accettare l'incarico,

Si è costituita anche *Controparte_7* rappresentando che, solo in pochissime occasioni, ha ricevuto la convocazione a partecipare all'assemblea, da soggetti che indifferentemente si sono presentati come amministratori di condominio o della comunione. In tali episodiche comunicazioni pervenute al suo indirizzo si faceva peraltro riferimento ad altre deliberazioni di cui la medesima non era stata messa al corrente, tra queste quelle di nomina degli amministratori.

Alla luce di quanto sopra *Controparte_7* non si oppone, comunque, alla nomina di un amministratore del condominio che si occupi della gestione delle parti comuni dell'edificio secondo i deliberati dell'assemblea dei comunisti.

2. Il Tribunale ha già in più occasioni ricordato che il procedimento proposto ai sensi dell'art. 1105 c.c. presuppone ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari in tal senso risolvendosi nell'adozione di atti di volontaria giurisdizione diretti a supplire od integrare, con l'intervento dell'autorità giudiziaria , la manchevole attività delle parti nell'amministrazione dei propri interessi.

In particolare il quarto comma prevede che se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria quest'ultima provvedendo in Camera di consiglio.

Ciò premesso, nella specie, stante la funzione soltanto suppletiva del Tribunale rileva il Collegio che dagli atti di parte non emerge un serio tentativo da parte dei comproprietari in ordine alla nomina da parte della maggioranza di un amministratore che possa dare impulso a lavori da deliberarsi, comunque, in assemblea .

Va rilevato, che sino al 28 febbraio 2025 la proprietà comune è stata amministrata dall'Avv. Francesca Antonini , dimissionaria a quella data, mentre in precedenza risulta già nominato un amministratore giudiziario rispetto al quale le parti non spiegano perché allo stesso non siano state sottoposte le questioni di manutenzione del compendio immobiliare già note da tempo .

Parte dei resistenti, poi, hanno già proposto la nomina di un amministratore di fiducia per cui la sola convocazione dell'assemblea per il 24/25.01.2025, andata deserta , secondo l'allegazione di parte ricorrente peraltro convocata per deliberare sui più urgenti lavori necessari al ripristino dell'immobile, e non per la nomina di un amministratore della comunione , non appare sufficiente ad integrare i presupposti di una nomina giudiziale che, si ripete , può essere disposta soltanto in caso di comprovata incapacità della comunione di provvedere autonomamente.

Non trovano applicazione le regole dettate dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ. in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso che nella specie non ricorre (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4706 del 30/03/2001)

p.q.m.

- rigetta il ricorso;
- nulla in ordine alle spese di lite ;

Roma 24 settembre 2025

Il Presidente
Silvio Cinque